

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9195/2544

นางสาว รุ่งนภา สิทธิเจริญสุข
สำนักงานประกันสังคม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 20, มาตรา 53

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 53 วรรคสามศาลจะมีอำนาจจ่ายเงินที่ผู้นำคดีไปสู่ศาลวางไว้ต่อศาลให้แก่สำนักงานเพื่อให้สำนักงานจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ต่อไปได้ก็เฉพาะแต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้ผู้นำคดีไปสู่ศาลจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลแรงงานกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางจึงไม่มีอำนาจจ่ายเงินที่โจทก์วางไว้ต่อศาลแก่สำนักงานเพื่อให้สำนักงานจ่ายให้แก่ ช. ลูกจ้างต่อไปได้ ชอบที่จะคืนให้โจทก์

คดีสืบเนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงานให้แก่นายเชิดศักดิ์ เสาวภีระ ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 18(1)(2)โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์นำคดีไปสู่ศาลด้วยการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยวางเงิน 60,653 บาท ตามจำนวน
ที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนไว้ต่อศาล
แรงงานกลางระหว่างการพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้
โจทก์ถอนฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงินที่วางไว้ต่อศาลคืน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า โจทก์ถอนฟ้อง คดีถึงที่สุดตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 53 วรรคสาม ให้ศาลมีอำนาจจ่ายเงินที่ผู้นำคดีไปสู่ศาล
วางไว้ต่อศาลแก่สำนักงานเพื่อให้สำนักงานจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวแก่ลูกจ้างหรือผู้มี
สิทธิตามมาตรา 20 ต่อไป ไม่อนุญาต

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า คำสั่งของศาลแรงงาน
กลางที่ไม่คืนเงินซึ่งโจทก์นำไปวางศาลให้แก่โจทก์เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า พระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 53 วรรคสาม บัญญัติว่า เมื่อคดีถึงที่สุด
และผู้ซึ่งนำคดีไปสู่ศาลตามวรรคสองมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนตามคำพิพากษา
ของศาล ให้ศาลมีอำนาจจ่ายเงินที่ผู้นั้นวางไว้ต่อศาลแก่สำนักงาน เพื่อให้สำนักงาน
จ่ายเงินทดแทนดังกล่าวแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ต่อไป ดังนี้ เห็นได้ว่า
ศาลจะมีอำนาจจ่ายเงินที่ผู้นำคดีไปสู่ศาลวางไว้ต่อศาลให้แก่สำนักงาน เพื่อให้
สำนักงานจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ต่อไปได้ก็
เฉพาะแต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้ผู้นำคดีไปสู่ศาลจ่ายเงินทดแทนให้
แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 เท่านั้นคดีนี้ถึงที่สุดโดยศาลแรงงานกลางมีคำ
สั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ขอถอนฟ้อง ไม่ใช่กรณีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้
โจทก์จ่ายเงินทดแทนให้แก่นายเชิดศักดิ์ เสากีระ ลูกจ้าง ศาลแรงงานกลางจึงไม่มี

อำนาจจ่ายเงินที่โจทก์วางไว้ต่อศาลแก่สำนักงานเพื่อให้สำนักงานจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่นายเชิดศักดิ์ต่อไปได้ ชอบที่จะคืนให้โจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางไม่คืนเงินดังกล่าวให้โจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้คืนเงินที่โจทก์วางไว้ต่อศาลจำนวน 60,653 บาทให้แก่โจทก์

(จรัส พวงมณี-กมล เพียรพิทักษ์-หัสดี ไกรทองสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>